

수원지방법원 2018. 9. 4. 선고 2018가단509570 판결 채무 부존재확인

수 원 지 방 법 원 판 결

사건	2018가단509570 채무부존재확인
원고	A
피고	주식회사 B 소송대리인 C
변론종결	2018. 8. 7.
판결선고	2018. 9. 4.

주 문

1. 이 사건 소 중 채무부존재확인청구 부분을 각하한다.
2. 원고의 나머지 청구를 모두 기각한다.
3. 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지

원고가 피고에게 변제할 카드대금 채무는 존재하지 아니함을 확인한다.

피고는 원고의 계좌에서 출금한 1,451,614원을 원고에게 반환하라.

피고는 1,451,614원에 대하여 출금한 날로부터 반환하는 날까지 연 20%의 지연이자를 지급하라.

피고는 원고의 금융전산망 상의 채무불이행 기록을 삭제하라.

피고가 금융전산망에 원고를 채무불이행하자로 기록함으로써 원고가 입은 금융제한으로 인한 물질적 손해 1,000,000원, 정신적 손해 3,000,000원을 배상하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고는 2015. 9.27. 소의 'D'이라는 상호의 사진관 사업자(이하 '이 사건 가맹점'이라 한다)에서 가족사진 촬영 및 액자 제작 계약을 체결(2015. 10. 26.까지 제작 공급 조건)하고, 피고가 원고와의 신용거래약정에 따라 발급한 신용카드(이 신용카드의 가맹점 계약사는 주식회사 E이다)로 100만 원을 5개월 할부로 결제하였다(이하 '이 사건 할부계약'이라고 한다).

나. 원고가 이 사건 가맹점에 속칭 '바가지'를 씌웠다는 사유로 위 계약의 파기를 주장하였으나 이 사건 가맹점이 이를 받아들이지 아니하자 2015. 10. 5. 원고는 피고에게 청약 철회의 의사를 표시하였다.

다. 신용카드 고객과 가맹점 간의 계약에 관한 업무 처리는 주식회사 E에 위임되어 있는데, 2015. 10. 5.자 원고의 청약 철회 의사표시에 대하여 주식회사 E는 할부거래에관한법률 시행령 제6조 제2항 제2호(소비자의 주문에 따라 개별적으로 제조되는 재화 등의 공급을 목적으로 하는 할부계약)에 해당한다는 이유로 소비자가 청약의 철회를 할 수 없다고 답변하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건의 쟁점

원고의 청구는 ① 이 사건 할부계약에 관한 청약이 유효하게 철회되었거나, 2 이 사건 할부계약이 불성립, 무효, 취소, 해제 또는 해지되었다는 등의 사유가 인정됨을 전제로 하는 것이다. 따라서 이에 대하여 먼저 살펴본다.

3. 청약의 철회 여부(할부거래에 관한 법률 제8조)

가. 원고는 이 사건 할부계약을 한 날로부터 7일 이내에 청약의 철회 의사표시를 하였으므로 이 사건 할부계약에 관한 청약은 유효하게 철회되었다고 주장한다.

앞서 본 증거들과 을 제12, 13, 14호증의 기재를 종합하여 보면, 2015. 9. 27. 이 사건 할부계약이 체결된 날 이미 원고가 요구한 가족사진 등 촬영이 이 사건 가맹점에서 이루어졌고 원고가 청약 철회의 의사표시를 하기 이전에 촬영된 사진의 보정 작업 등까지 이루어진 사실이 인정된다. 이는 할부거래에관한법률 시행령 제6조 제2항 제2호의 '소비자의 주문에 따라 개별적으로 제조되는 재화등의 공급을 목적으로 하는 것'에 해당하는 것으로 판단되고, 상당 부분 용역은 이미 제공된 것으로 보여 청약의 철회를 할 수 없는 경우에 해당한다.

이 부분 원고의 주장은 받아들이지 않는다.

나. 원고는 자신이 청약 철회의 의사표시를 하여 그 표시가 피고에게 도달한 이후인 2015. 10. 6. 피고의 상담원이 피고에게 '청약 철회된 것이 맞다'고 하였으므로 피고가 청약철회를 수용, 승인한 것이라고 주장한다. 이에 대하여 피고는 상담원의 그와 같은 안내가 있었음은 인정하나 이는 청약 철회 요청이 접수된 사실을 승인된 것으로 오인하여 잘못 안내한 것에 불과하다고 주장한다.

피고의 상담원의 안내가 피고의 의사표시라고 할 수는 없다(안내의 오류로 인하여 원고에게 어떠한 손해가 발생하였다면 이는 본건과는 별개로 따져보아야 할 사안이다). 원고는 상법상 명의대여자 책임, 민법상 표현대리책임 등 여러 규정을 들어 위 상담원의 안내 내용에 대하여 피고가 책임을 져야 한다는 취지로 주장하나 원고가 들고 있는 여러 법규정들은 본건과 같은 경우에 적용할 것이 아니다. 이 부분 원고의 주장도 받아들이지 않는다.

다. 유효한 청약의 철회가 이루어진 것으로 볼 수 없다.

4. 소비자의 항변권 행사 여부(할부거래에 관한 법률 제16조)

가. 원고는 할부거래에 관한 법률 제16조를 들어 피고가 이 사건 할부계약에 기하여 원고의 예금을 인출해 간 행위가 부당하다고 주장한다. 그런데 이미 이 사건 할부계약에 기한 대금결제가 이루어진 상황 하에서 이 사건 가맹점에 대하여 가맹점과의 계약이 불성립, 무효, 취소, 해제되었다는 등의 사유를 들어 다투는 것은 별론으로 하더라도 피고를 상대로 위 법률 제16조의 항변권을 주장하는 것은 받아들일 수 없다.

나. 원고의 주장을 '원고가 이 사건 가맹점과 피고에게 항변권의 행사를 서면으로 통지하였음에도 이들이 원고에게 법정 기간 안에 서면으로 답변하지 않았으므로 원고의 지급거절 의사를 피고가 수용한 것으로 보아야 한다'는 주장이라고 볼 경우에 대하여 판단한다. 이와 같은 원고의 주장이 타당하기 위하여는 2015. 10. 5.자 원고의 통지 내용(을 제3호증)이 위 법률 제16조의 항변권의 행사라고 볼 수 있어야 한다.

을 제3호증의 기재에 의하면 이의신청서의 이의유형에 원고가 '할부철회.항변'란과 '물품미수령'란에 체크한 사실은 인정된다. 그리고 내용증명의 기재 내용 중에는 '타 업체에 비해 2배에 해당하는 바가지를 씌웠다는 사실'이 언급되어 있는 사실도 인정된다. 하지만 위 이의유형에서는 할부철회와 항변이 별도의 항으로 구분되어 있지 않은 점, 원고와 이 사건 가맹점 간의 계약 내용상 물품의 공급 시점은 2015. 10. 26.이어서 물품미수령이라는 사유는 그 자체로 사실이 아닌 점, 이의(민원) 내용란에는 수기로 할부금액 철회(내용증명 참

조)'라고 기재한 점, 내용증명의 결론 부분에서도 '발신인(원고)은 할부거래에관한 법률 제8조에 의하여 7일 이내에 청약의 철회 통지를 문서로서 다시 발송하게 되었으니, 수신자는 카드취소 절차를 진행하여 주시기 바랍니다'라고만 기재되어 있는 점, 할부판매에관한법률 제16조 제5항과 제6항에 의하면 할부거래업자나 신용제공자가 소비자의 항변권 행사에 대하여 서면으로 답변을 하지 아니할 경우'지급거절의사의 수용 간주'라는 강력한 효과를 부여한다는 점에 비추어 소비자의 항변권 행사는 그 내용이 명백하고 위 법률 제16조 제1항의 어느 조항에 해당하는지가 명확하여야 한다고 판단되는 점 등에 비추어 보면 을 제3호증의 기재만으로 원고가 피고에게 서면으로 항변권을 행사한 것으로 인정할 수는 없다.

다. 따라서 이 부분 원고의 주장도 모두 받아들일 수 없다.

5. 결론

그렇다면, 이 사건 할부계약은 유효하고 그에 따라 대금이 결제된 것도 이를 부당하다고 할 수는 없다. 따라서, 원고의 청구는 전부 이유 없다. 단, 원고의 청구 중 '채무 부존재확인 청구' 부분은 분쟁의 근본적 해결 내지 불안의 제거에 실효성이 없고, 소송경제에도 반하므로 확인의 이익이 없어 부적법하다.

이 사건 청구 중 '채무부존재확인 청구' 부분은 부적법하여 각하하고, 나머지 청구는 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 서법준